

1500328-03.2020.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... disse que não sabia que era produto de furto, e que pagou R\$ 5000,00 e que o vendedor iria entregar o documento mas rapaz sumiu.

O furto do veículo restou demonstrado, conforme documento a fls.28, demonstrando o delito antecedente.

Para corroborar a posse irregular além da pesquisa, existe o depoimento do policial responsável pela apreensão.

Vale mencionar que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500328-03.2020.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500328-03.2020.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.051.891/2020 - Delegacia de Polícia de Araçatiguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Fernando Campos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

EDUARDO FERNANDO CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, adquiriu em proveito próprio, o veículo Ford Fiesta que era produto de venda.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.02/46) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/07), boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), pesquisa veículo (fls.28), boletim de ocorrência do crime de furto (fls.).

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2020 (fls.50), o réu foi citado e ofertou contestação (fls.64/65). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de interesse das partes (fls.87), colhendo-se ao final o interrogatório (fls.90).

Em memoriais finais o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia (fls.94/98), enquanto a Defesa, protestou pela absolvição pela fragilidade do quadro probatório, já que o réu não tinha conhecimento da origem espúria do automóvel com tese secundária de desclassificação para o artigo 180 § 3 do Código Penal (fls.101/104).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls.01/07), boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), pesquisa veículo (fls.28), além da prova oral coligida.

A autoria também é certa.

O réu disse que a esposa estava grávida e comprou o carro do rapaz, que não se recordava do nome, e nem se lembra do valor que foi pago e das parcelas. Ele só recebeu a entrada. Tentou encontrar o réu mas não localizou. Não pegou recibo e confiou no rapaz. Não chegou a levantar se tinha multa. O rapaz morava próximo a casa da sua genitora, mas não se recorda do endereço correto. Morava na zona rural. O rapaz prometeu entregar o documento. O rapaz lhe ofereceu o veículo. Desconhecia a origem do carro, e só viu a numeração do motor e do carro.

A versão do réu além de incoerente, apenas comprova sua má fé e consciência da origem ilícita do veículo.

Rafael disse que estavam em patrulhamento no bairro Igaveta e em um determinado local avistaram dois homens colocando produtos dentro do veículo e olharam a placa e notou nervosismo dos rapazes, e como encarregado resolveu consultar a placa e retornou que era produto de furto, e nesse momento retornaram ao local, e fizeram a abordagem e em conversas um deles relatou que comprou o automóvel há um mês, e ele não souber informar o vendedor do veículo. Ele não tinha documento do veículo. Já conhecia o réu, e anos atrás ele foi abordado com outro veículo furtado. Não tinha problema pessoal com ele. O réu disse que não sabia que era produto de furto, e que pagou R\$ 5000,00 e que o vendedor iria entregar o documento mas rapaz sumiu.

O furto do veículo restou demonstrado, conforme documento a fls.28, demonstrando o delito antecedente.

Para corroborar a posse irregular além da pesquisa, existe o depoimento do policial responsável pela apreensão.

Vale mencionar que nenhuma restrição merece os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido:

“Nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória”.(Ap.Crim. 103.701

TJSP).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".(TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401)

Ora, a prova é suficiente a demonstrar que o bem com origem espúria estava na posse do acusado, sem qualquer justificativa plausível.

O acusado não comprovou labor formal, e adquiriu um veículo em condições estranhas sem sequer o CRLV, documento de rodagem obrigatório, por preço vil, conforme auto de apreensão constante nos autos.

E mais, o réu usa a comum, surrada, e batida tese utilizada em delito de receptação, ou seja, a existência de um terceiro fictício, sem rosto, sem endereço, sem dados, com uma versão distorcida da realidade.

Saliento que ao apresentar um álibi trouxe a si o ônus da prova nos termos do artigo 156 do qual não se desincumbiu.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" ("Da prova no processo penal", Editora Saraiva, 7a ed. 2006, p. 18).

"Nos termos do art 156 (primeira parte), do nosso CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E o mínimo esforço que se exige do acusado e que não se constitui em violação alguma do sagrado direito de defesa, mesmo porque ainda não existe, no nosso sistema penal (e essa é uma característica encontrada na generalidade dos países situados abaixo da linha do Equador), punição alguma para

acusados e vítimas que tenham mentido no curso do processo penal, falseando a verdade, ou omitindo-a, ainda que para ajudar ou prejudicar alguém; ao contrário, acima daquela linha correndo o processo em países chamados de "Primeiro Mundo", parece que o rigor penal é muito maior e até mesmo quem quer que tenha tido a desventura de (ter sido processado criminalmente responderá pelas mentiras que vier a proferir, ainda que tenha mentido apenas para escusar-se da acusação e buscar a própria liberdade" (RJDTACRIM vol 39, p. 142, voto vencedor Juiz Pires Neto).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor: "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita". "ÁLIBI - ÔNUS DA DEFESA CONDENÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Em sede penal, álibi não comprovado equivale a confissão por falta de argumento defensivo. Inviável a absolvição por falta de provas, quando o contexto probatório do processo indica sem dúvidas a prática do ilícito pelo acusado, auxiliado pelas informações dos próprios familiares conduzindo a certeza da autoria" (TJSC - Acrim 2003.025395-5 - 1ª CCrim. Rel. Des. Solon d'Eça Neves DJSC 24.05.2004)

"No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do Órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - Acr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003).

"No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do Órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - Acr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003).

Ora, o acusado tem experiência de vida, tanto que já ostenta condenação por receptação, sendo que as condições de oferta do veículo, desprovido de cuidados mínimos como levantamento da situação junto ao Detran, existência de multa, licenciamento, indicam claramente que possuía consciência da ilícita origem do automóvel.

Estranho ainda, que uma pessoa com experiência de vida, tenha adquirido um veículo, e sequer tenha recebido o documento de rodagem, desconhecendo ainda o paradeiro do vendedor, ou seja, se não sabe declinar o local onde o suposto vendedor reside como poderia obter o documento de rodagem? Resta evidente que tinha plena ciência da origem espúria do automóvel..

O mínimo que se exige de um comprador de veículo usado é realizar a pesquisa de dados junto a despachante para com isso afastar o risco, inclusive de multas, portanto, não é crível que o réu, pessoa experiente, sequer tenha se preocupado com a pendência de multas no veículo, já afasta a boa fé, bem como as condições alegadas são inverossímeis, deixando claro o conhecimento da origem ilícita do automóvel.

Foi comprovada a origem espúria do objeto encontrado na posse do acusado.

Logo, para a condenação, suficiente que as declarações das testemunhas estejam em harmonia com os demais elementos dos autos, e que sejam confirmadas por qualquer outro dado, como, por exemplo, a efetiva apreensão dos bens furtados na posse do acusado, o que se verificou na hipótese em exame. Até porque tal apreensão, "a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, enseja a inversão do ônus da

prova, cumprindo à defesa demonstrar uma convincente versão escusatória de tal circunstância" (TACRIM SP - Ap. n. 599.537/1 - v.u. - Rei. Nogueira Filho).

" O conhecimento da origem ilícita do objeto, no crime de receptação, é estágio subjetivo do comportamento , de sutil e difícil comprovação , pelo que decorre de circunstâncias externas do delito e do comportamento do agente. Se o conjunto probatório produzido nos autos esta a demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, correto o edito condenatório. (TJPR, AC 0332496-9, Arapoti, 3 Cam.Crim., Rel. Dês. Laertes Ferreira Gomes, um. j. 05/07/2007)"

" O dolo na receptação é de difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, sendo que a jurisprudência , a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem entendido que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção d sua responsabilidade , operando-se a inversão do ônus probatório, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação. (TJPR, ACR 0443496-8, 4 Cam Crim Rel. Antonio Martellozzo, j. 24/04/08)

" A alegação , genericamente desfiada, sem qualquer demonstração, de desconhecimento da origem ilícita de várias peças de automóvel, produto de roubo e furtos, apreendidas em sua morada e que se destinavam a comercialização, desacompanhada de qualquer demonstração documental ou indicação de pessoa de quem as tenha havido, não dá espaço para a suscitação razoável de dúvida a respeito da improcedência da defesa pessoal exercida pelo acusado. Tipo qualificado mais, que se conforma com o deve saber, não descartando, por obvio, o mais que é o conhecimento da origem ilícita dos bens. (TJRS, Ap. Crim. 700220452363, 7 Cam. Crim. Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 30/08/2007)"

Portanto, o acusado não conseguiu demonstrar a licitude da posse do automóvel, de modo, que as alegações negando o delito, estão dissociadas do conjunto probatório colhido durante a instrução, o que leva também ao afastamento da tese da desclassificação para receptação culposa.

As provas, portanto são irrefutáveis, de modo, que a ação é procedente.

Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o réu é portador de maus antecedentes, e novamente se envolveu com delito similar a indicar um comportamento insistente, uma habitualidade que destaca a má conduta social, de modo que fixo a pena em 1/6 acima do mínimo. Presente agravante da reincidência que resta compensada com a atenuante da confissão. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena. A minguia de outro elemento fixo o dia-multa no mínimo legal. Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena.

As condições subjetivas são negativas, de modo que inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos incidindo o disposto no inciso III do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para CONDENAR o réu EDUARDO FERNANDO CAMPOS como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, que consiste no valor unitário em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J.

13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

No momento ausentes condições para a prisão.

Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em virtude dos benefícios da justiça gratuita a ele deferidos em razão da defesa dativa. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD. Expeça-se certidão relativa aos honorários do Advogado nomeado que oficiou nos autos.

P.I.C.

Sao Roque, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA